

ORDENANZA N° 011/2025 J.M.

POR LA CUAL SE MODIFICA EL NUMERAL 1° DEL ART. 163 DE LA ORDENANZA TRIBUTARIA N° 040/2024 “POR LA CUAL QUEDAN SANCIONADAS LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES, Y SE REGLAMENTA EL REGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE Y SE ESTABLECEN LOS IMPORTES DE TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS, ASI COMO LAS NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL EN EL PROCESO DE RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025”.-

Ciudad del Este, 9 de setiembre de 2025.-

VISTO: El Mensaje N° 28/I.M., mediante el cual la Administración Municipal remite el proyecto de modificación del numeral 1 del Artículo 163 de la Ordenanza N° 040/2024 J.M., Tributaria Municipal para el Ejercicio Fiscal 2025, a efectos de su estudio y consideración por el legislativo comunal; y,

CONSIDERANDO: Que, la Parte II, Título I, Capítulo IV, Sección III, Artículo 166 de la Constitución Nacional, al referirse a la autonomía de los municipios, establece que: “Las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos”.

Que, la Sección IV de la Ley N° 3966/2010 “Orgánica Municipal”, en su Artículo 37, dispone que la ordenanza es la norma jurídica municipal de aplicación general con fuerza obligatoria en todo el municipio, sancionada por la Junta Municipal y promulgada por la Intendencia Municipal. Asimismo, en su Artículo 38 establece que la iniciativa de proyectos de ordenanzas corresponde a los miembros de la Junta Municipal, al Intendente Municipal y a los ciudadanos por iniciativa popular, en la forma prevista en la Ley.

Que, el Artículo 36, inciso h), de la Ley N° 3966/2010 “Orgánica Municipal”, establece la atribución de sancionar anualmente la Ordenanza Tributaria, fijando el monto de impuestos, tasas, contribuciones especiales y multas dentro de los límites autorizados por la Ley, así como las disposiciones del régimen impositivo, procedimientos de recaudación y control de la utilización de los recursos.

Que, igualmente, el mismo cuerpo legal en su Artículo 47 dispone que, para las modificaciones o derogaciones de ordenanzas, se observará el mismo procedimiento establecido para su formación.

Que, el Artículo 51, inciso f), de la Ley N° 3966/2010 “Orgánica Municipal”, establece la obligación de elaborar y someter a consideración de la Junta Municipal el Proyecto de Ordenanza Tributaria a más tardar el treinta de agosto de cada año, y el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto Municipal a más tardar el treinta de setiembre de cada año.

El Dictamen favorable de la Comisión Asesora de Legislación y de Hacienda y Presupuesto, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 9 de setiembre del año 2025, **Según Acta N° 211; por tanto:**

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA

Artículo 1°.- Modifícase el numeral 1 del Art. 163 de la Ordenanza N° 040/2024 J.M. quedando redactada de la siguiente manera:

“Artículo 163°.- Canon por permiso de ocupación de bienes de dominio público (Ley 620/76, Art. 123). Por permiso de ocupación precaria de bienes del dominio público para

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 011/2025 J.M.

la colocación de tarimas, andamios, kioscos y mesas, puestos de venta, estacionamiento de autovehículos y otros similares, la Municipalidad cobrará un canon cuyo monto será establecido anualmente por ordenanza, atendiendo la ubicación, el espacio ocupado y su destino”.-

1. CANON POR USUFRUCTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL:

Por uso exclusivo del polideportivo municipal, se establece un canon de según la siguiente

escala:

Tipo de actividad	Monto Gs.
Para eventos deportivos	1.000.000
Otros eventos	2.500.000
Estacionamiento a cargo de la administración	5.000 por hora
Estacionamiento a cargo del usufructuario	500.000
Alquiler de cancha	70.000 por hora
Cantina	Concesión

El Arrendatario del Polideportivo Municipal deberá retirar todos los elementos ingresados en él (Mesas, sillas, flores, accesorios de decoración, etc.), a más tardar al medio día del día siguiente del evento.

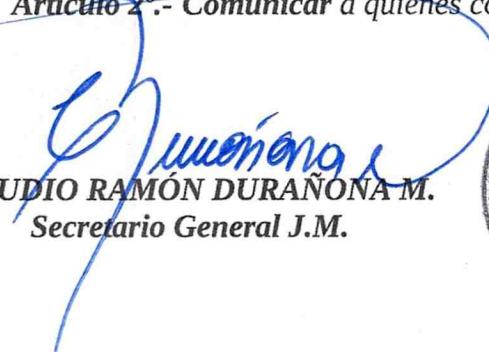
Se faculta a la Intendencia Municipal a fijar una reducción del canon hasta el 40% (cuarenta por ciento) del fijado, cuando la solicitud provenga de Instituciones Educativas, Culturales y Religiosas.

En caso de solicitud de exoneración de pago de canon por el usufructo del Polideportivo Municipal, la exoneración deberá ser autorizada por el Legislativo Municipal, para cuyo efecto deberán ser tenidas en cuenta las reglamentaciones establecidas mediante resolución municipal, debiendo abonar en este caso la tasa establecida en el inc. a) del Art. 122, cuyo monto será el 5% del canon establecido para cada tipo de actividad.

Para todos los casos la intendencia municipal y el/la interesada del usufructo del Polideportivo Municipal, deberán suscribir contrato, una vez abonado el canon correspondiente.

De haberse ocasionado daños a las instalaciones del Polideportivo Municipal durante el usufructo concedido por la institución municipal, el responsable que haya suscripto el contrato se hará cargo a su costa de las reparaciones, estipulándose para el efecto una cláusula contractual al respecto.

Artículo 2°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.


CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
 Secretario General J.M.




ING. VICTOR TORALES
 Presidente en Ejercicio J.M.

16-09-25
 Alice Dávalos
 Mesa de Entrada
 Secretaria General
 11:21